

Návrh na vydání elektronického platebního rozkazu

A) Soud, kterému je návrh určen

Soud

Odůvodnění místní příslušnosti

B) Účastníci a jejich zástupci - ŽALOBCE

Žalobce - A ☐ Fyzická osoba ☐ Fyzická podnikající ☒ Právnícká osoba

Název

IČO Jiné reg. č.

Sídlo:

Ulice Č.p./e. Č.o. Obec

Stát PSČ Telefon

Spisová značka

Způsob, kterým má soud doručovat:

V případě, že má žalobce zřízenou a zpřístupněnou příslušnou datovou schránku, soud doručuje pouze do této datové schránky i přes zvolení jiného způsobu doručování.

Zástupce

Titul před jménem Osobní jméno Příjmení

Titul za jménem Rodné číslo

Datum narození IČO Jiné reg. č.

Evidenční číslo v ČAK

Sídlo:

Ulice Č.p./e. Č.o. Obec

Stát PSČ Telefon

Spisová značka

Způsob, kterým má soud doručovat:

V případě, že má zástupce zřízenou a zpřístupněnou příslušnou datovou schránku, soud doručuje pouze do této datové schránky i přes zvolení jiného způsobu doručování.

ID Datové schránky

B) Účastníci a jejich zástupci - ŽALOVANÝ

Žalovaný - 1 ☒ Fyzická osoba ☐ Fyzická podnikající ☐ Právnícká osoba

Titul před jménem Osobní jméno Příjmení

Titul za jménem Rodné příjmení Rodné číslo

Datum narození

Bydliště:

Ulice Č.p./e. Č.o. Obec

Stát PSČ Telefon

Další kontaktní údaje: ☐ Emailová adresa/DS ☐ Doručovací adresa

Zástupce

C) Předmět - právo na zaplacení peněžitě částky

NÁROK - 1 ☒ Pohledávka (jistina) ☒ Úrok/poplatek z prodlení ☐ Náklady spojené s uplatněním pohledávky

Pohledávka - 1

Výše pohledávky Kč

Úrok/poplatek z prodlení - 1



Druh splatnost pohledávky

z částky Kč od do ☒ zaplacení

Skutečnosti významné pro rozhodnutí

Týká se

Skutečnosti, z nichž vyplývá uplatněné právo na zaplacení pohledávky, úroků/poplatků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky (skutková tvrzení a označení důkazů)

Žalobce je právnickou osobou, která je příjemcem příspěvku placeného provozovatelem motorového vozidla, které je provozováno bez pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (dále jen "pojištění odpovědnosti") v rozporu se zákonem č. 30/2024 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"). Touto žalobou se žalobce domáhá po žalovaném zaplacení tohoto příspěvku.

Svůj nárok na zaplacení příspěvku žalovaným odvozuje žalobce z ustanovení § 45 odst. 2 Zákona. Podmínkou nároku na zaplacení příspěvku je dle ustanovení § 47 Zákona odeslání písemné výzvy žalobce žalovanému. Splatnost příspěvku nastává po uplynutí nejméně 30 dnů od doručení této výzvy. Žalobce odeslal žalovanému výzvu dne 03.12.2024. Žalobce doručil žalovanému výzvu k úhradě dne 18.12.2024.

Při zjišťování údajů o vozidle, neexistenci pojištění a povinné osobě vychází žalobce ze Zákonem předepsaného procesu, upraveného v ustanovení § 38 odst. 1 až 3 Zákona.

Žalobce zjistil, že motocykl se zdvihovým objemem válců motoru nad 50 cm³ do 350 cm³, registrační značka 4SE515, VIN TX9PR4100H1060275, číslo technického průkazu vozidla UM567346 (dále pouze „vozidlo“) je evidován v registru silničních vozidel jako provozovaný.

Žalobce obdržel od Ministerstva dopravy dálkovým způsobem informaci, že žalovaný je zapsán v registru silničních vozidel jako provozovatel vozidla, č. j. 17285144. Podle § 6 odst. 2 Zákona se má za to, že provozovatelem vozidla je ten, kdo je provozovatelem podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích. Dle ust. § 2 odst. 15 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, je provozovatelem silničního vozidla osoba, která je v registru silničních vozidel zapsána jako vlastník tohoto vozidla, není-li jako jeho provozovatel v registru silničních vozidel zapsána jiná osoba. Žalobce na základě Zákona vychází z informací poskytnutých Ministerstvem dopravy z registru silničních vozidel a je oprávněn považovat je za správné. Žalobce si dovoluje zdvořile navrhnout soudu, aby si případně sám vyžádal výpis z registru silničních vozidel.

Žalovaný, coby provozovatel, neměl ode dne 09.07.2024 do dne 29.10.2024 k vozidlu sjednáno pojištění odpovědnosti, ačkoliv je tato povinnost založena ust. § 6 odst. 1 Zákona. Vozidlo tak bylo nepojištěno 113 dní a žalovaný tímto jednáním porušil zákonnou povinnost pojistit vozidlo.

Žalobci tak dle ustanovení § 45 odst. 2 Zákona vznikl nárok na příspěvek. Dle ustanovení § 45 odst. 3 Zákona se výše příspěvku vypočte jako součin počtu dní, kdy byla porušována povinnost podle § 6 odst. 1 Zákona, a výše denní sazby podle druhu vozidla. Zároveň dle ust. § 45 odst. 2 Zákona platí, že provozovatel je povinen zaplatit Kanceláři paušální náklady spojené s mimosoudním uplatněním práva na příspěvek. Žalobce v souladu s § 47 Zákona zaslal žalovanému výzvu k úhradě příspěvku. Splatnost příspěvku nastala dne 16.02.2025.

Vzhledem ke skutečnosti, že žalovaný na předmětné výzvy nereagoval a ničeho neuhradil, žalovanému tak byla dne 10.04.2025 zaslána předžalobní upomínka s výzvou k plnění do 15 dnů od odeslání této upomínky, tj. ve lhůtě prodloužené nad rámec lhůty stanovené v ustanovení § 142a odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění

pozdějších předpisů.

Žalovaný po zaslání předžalobní upomínky neuhradil ničeho, žalobci tak nezbyvá, než se se svým nárokem obrátit na příslušný soud.

S ohledem na výše uvedené žalobce požaduje uhradit dlužnou částku ve výši 1.204,00 Kč, která se skládá:

- Ze základu příspěvku, který je tvořen příslušnou zákonnou denní sazbou vynásobenou počtem dní, za něž nebylo pojištění odpovědnosti uhrazeno (a to dle ust. § 5 odst. 1, písm. O) vyhlášky Ministerstva financí č. 69/2024 Sb., kterou se provádí Zákon, konkrétně 8,00 Kč), která je vynásobena počtem dní, kdy bylo vozidlo provozováno v rozporu se zákonem, tedy 113 dní, celkem ve výši 904,00 Kč, a dále

- z poplatku spojeného s mimosoudním uplatněním práva na příspěvek na základě ustanovení § 45 odst. 2 Zákona ve výši 300 Kč, a to dle § 6 vyhlášky č. 69/2024 Sb.

Důkazy: Výzva k úhradě příspěvku nepojištěných, Upomínka o úhradu nedoplatku příspěvku do garančního fondu ČKP, předžalobní upomínka, doklad o odeslání.

Částečná rekapitulace

Celková hodnota pohledávky bez příslušenství

1 204

Kč

D) Náhrada nákladů řízení

Vzdávám se práva na náhradu nákladů řízení ☐ ano ☒ ne

Výzva podle § 142a o.s.ř. byla zaslána ☒ ano ☐ ne

Skutečnosti, z nichž vyplývá právo žalobce na náhradu nákladů řízení podle § 142a o.s.ř.

Žalovanému byla dne 10.04.2025 zaslána předžalobní upomínka s výzvou k plnění ve lhůtě prodloužené nad rámec lhůty stanovené v ustanovení § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Na náhradě nákladů řízení požaduji:

Soudní poplatek * 400 Kč

* Uvedená výše soudního poplatku je pouze informativní a nemusí odpovídat výši soudního poplatku vyměřeného soudem.

Odměna právního zástupce

za 1 úkon právní služby

zvolený úkon právní služby

300 Kč

převzetí a příprava zastoupení nebo obhajoby

300 Kč

výzva k plnění se základním skutkovým a práv

300 Kč

písemné podání nebo návrh ve věci samé

Paušální náhrady počet 3 po 100 Kč celkem 300 Kč

počet po 300 Kč celkem Kč

počet po 450 Kč celkem Kč

Náklady jiné Kč

Náklady celkem 1 600 Kč

Jsem plátcem DPH ☒ ano ☐ ne

Náklady celkem s DPH 1 852 Kč

E) Soudní poplatek

Osvobození od soudních poplatků ☒ ne ☐ ano

Žalobce žádá o sdělení čísla účtu a variabilního symbolu k zaplacení soudního poplatku

F) Bankovní údaje

Účet

Variabilní symbol

Specifický symbol

Údaje pro zaplacení žalované částky 283640779/0300

4038907752

Údaje pro zaplacení nákladů řízení	283640779/0300	4038907752	
Údaje pro vrácení soudního poplatku	2107940843/2700	4038907752	

Vlastníkem účtu pro vrácení soudního poplatku je ☐ žalobce ☒ právní zástupce

G) Petit

Generuj petit

Soud ukládá žalovanému, aby do 15 dnů ode dne doručení elektronického platebního rozkazu zaplatil žalobci (žalobkyni):
a) částku 1204 Kč
Zákonný úrok z prodlení z částky 904 Kč od 17.2.2025 do zaplacení ve výši 12 %.
b) náhradu nákladů řízení ve výši 1852 Kč.

H) Přílohy

Vložit přílohy

Chcete zadat SPR? ☐ ano ☒ ne

Vložit přílohu

Jméno souboru:	osvědčení o DPH.pdf	druh dokumentu	osvědčení o plátcí DPH	Typ souboru:	application/	X
Jméno souboru:	PM Mgr Vašková_Česká kancelář	druh dokumentu	procesní plná moc	Typ souboru:	application/	X
Jméno souboru:	4038907752-RSV.pdf	druh dokumentu	jiné	Typ souboru:	application/	X
Jméno souboru:	O-MIROSLAV BROŽEK-09.04.202	druh dokumentu	jiné	Typ souboru:	application/	X
Jméno souboru:	Podací arch_10.04.2025.pdf	druh dokumentu	jiné	Typ souboru:	application/	X
Jméno souboru:	RR2510508911F.pdf	druh dokumentu	jiné	Typ souboru:	application/	X
Jméno souboru:	Výpis RSV pořízený ČKP.PDF	druh dokumentu	jiné	Typ souboru:	application/	X
Jméno souboru:	Výzva k úhradě.PDF	druh dokumentu	jiné	Typ souboru:	application/	X
Jméno souboru:	Výzva k úhradě_2.PDF	druh dokumentu	jiné	Typ souboru:	application/	X
Jméno souboru:	Upomínka.PDF	druh dokumentu	jiné	Typ souboru:	application/	X
Jméno souboru:	1487784520 Dorucenka.pdf	druh dokumentu	jiné	Typ souboru:	application/	X
Jméno souboru:	1447421398 Dorucenka.pdf	druh dokumentu	jiné	Typ souboru:	application/	X

Souhlasím s rozhodnutím ve věci bez nařízení jednání dle § 115a o.s.ř. ☒ ano ☐ ne

Žádám o potvrzení přijetí návrhu na elektronickou adresu nepojisteni@akvaskova.cz

Elektronický podpis*

Odeslat

* Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis.

Identifikátor návrhu (GUID) 7bbb9640-823b-40e0-bfd9-0eed5d25ee37